

עין משפט‏^א‏
גד מצוה

כמו:

הישן תחת המטה פרק שני סוכה

מסורת הש"ס

- ↑ (גמין לג.) [נלח:];
- ↑ [פי' חוס' לקמן לא:];
- ↑ (ד"ה של), א) [לקמן לא:];
- ↑ [לקמן לב: לו:]; מנחות
- ↑ (מב, א) [נעיל ס: וט"ז];
- ↑ (רש"ל מ"ז, ו) בס"א:;
- ↑ (גוס, ח) [לקמן לא:];
- ↑ (ט) במ"א טס"ף; ושפס, י' [ז"ל ליחן];



תורה אור השלם

- ↑ וְהָעֲנִיִּים יִירָשׁוּ אֶרֶץ וְהִתְעַנְּגוּ עַל רֹב שְׁלוֹמָם: תהלים לו יא
- ↑ וּלְקַחְתָּם לִבָּם בַּיּוֹם וְהָרָאוּן פָּרִי עֵץ הָדָר כַּפַּת תְּמָרִים וְהֵנָּה עֵץ עֵבֶת וְעֶרְבֵי נָחַל וְשִׁמְחָתָם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֵיהֶם שִׁבְעַת יָמִים: ויקרא כב מ



הגהות הב"ח

- ↑ תוס' ד"ה קפסוק ומי וכו' אצל הכא עדיין לא אסיק אדעתיה:



לעני רש"י

אישקוב"א. מטאטא.



מוסף רש"י

- ↑ נקטם ראשו. הגבול שבו, אם נחתך ראש שני עליו הגבוהין מכלול קורא ראש (סידור רש"י סי' רעט). הדרר בעיניו מלוא הדורה בעיניו, הואיל ומכיר שם שמים עליו (לקמן לו:).

ועל שהיה ספק צידם. של צעלי בתים הללו למחות ציד עוזריו עצירות שדדורם שדצריהם נשמעים ממחת עושרם והצריות יראים מהם ולא מיחו: **ועל שפוסקין**. צעלי בתים הללו נדקה צרבים שימנחוו לעניים י^(והס) ולא נותנים: **לנמיון**. שנטממין וכלים מאלהים: **כונש**. שמדחהו בלך ושוב: **עושק**. לגמרי גזול שכרו: **ועל גסות הרוח**. שמתגאים ומשתרין על אחיהם בשביל עושרן:

הדרן עלך הישן

לולב **הגזול**. לולב קף של תמרים והדר תני הדס וערבה באפי נפשיהו: **גזול**. פסול ולקחתם לכס כתיב משלכם: **ישב**. דבעינן מלוא מהודרת דכתיב (שמות טו) ואמרו: **של אשיהו**. אינן שעובדין אותו ע"י^(ז) ובגמרא^(ח) מפרש טעמא: **ושל עיר הנדפת**. משום דלשפרה קאי דכתיב (דברים יג) ואת כל שללה תקבצו^(ט) ולולב בעי שיעור ד' טפחים כדלקמן (דף לב:) וכיון דהאי לשפרה קאי אין שיעורו קיים דכשרוף דמי: **נקטם ראשו**. פסול דלא הוי הדר: **נפרצו עליו**. משדרה ואינס מחוברין אלא על ידי אגודה כי חופיא שקורין אשקוב"א לאו הדר הוא: **נפרדו עליו**. מחוברין הן בשדרה אלא שלמעלה הן נפרדין לכאן ולכאן כענפי אינן: **ויאגדנו מלמעלה**. אס נפרדו עליו יאגדם שיהו עולין עם השדרה כשאר לולבין: **זיני הר הכרזל**. מפרש

בגמרא [נב:] זיני דקלים: **כשרות**. לולבין שלהן ואע"פ שעלין שלהן קטנים מאד ואין עולין עם ארכה של שדרה: **כדי לנענע** **צו**. מפרש בגמרא [נב:] שלשה טפחים תהא השדרה כנגד אורכו של הדס וטפח יותר כדי לנענע דבעינן נענעו כדלקמן (דף לו:) מעלה ומוריד מולך ומביא לעצור רוחות רעות וטללים רעים: **גב' קפסוק ומני**. פסול: **לא שגא צי"ט ראשון**. דחיוציה מדאורייתא: **לא שגא צי"ט שני**. דליתיה בנטילת לולב אלא מדרבנן דזיוס הראשון כתיב וַיִּקְרָא בֶן־בְּשֹׁמֵם יֶבֶשׁ. פסול דדרבנן נמי כיון דמלוא הוא משום זכר למקדש בעינן הדור מלוא: **אמאי לא**. מהיכא תיתי למיפסליה: שגאמר

כפולים ועמד עלה ועלה לשנים לפי שכל עלי הלולב כפולים ועמד עליו עולין עם ארכה של שדרה: **כדי לנענע** **צו**. מפרש יותר כדי לנענע דבעינן נענעו כדלקמן (דף לו:) בגמ' דר' חנינא מטביל ביה ופיק ומביא לעצור רוחות רעות וטללים רעים: **גב' קפסוק ומני**. פסול: **לא שגא צי"ט ראשון**. דחיוציה מדאורייתא: **לא שגא צי"ט שני**. דליתיה בנטילת לולב אלא מדרבנן דזיוס הראשון כתיב וַיִּקְרָא בֶן־בְּשֹׁמֵם יֶבֶשׁ. פסול דדרבנן נמי כיון דמלוא הוא משום זכר למקדש בעינן הדור מלוא: **אמאי לא**. מהיכא תיתי למיפסליה: שגאמר

בעינן הדר ויציבא. משמע דפשיטא ליה דבעינן הדר לכולהו יומי ולכס משלכם לא מיתוקם אלא צי"ט ראשון וכן ולקחתם דממעטין מיניה חסר דבעינן לקיחה תמה לא מיפסיל אלא צי"ט ראשון כדקאמרין לקמן בפירקא (דף לו:) ר' חנינא מטביל ביה צי"ט שני ופיק ביה ותימה מאי שגא זה מזה הא כולהו צהדי הדדי כתיבי בחד קרא ולקחתם לכס ציוס הראשון פרי עץ הדר ואי משום דמשמע ליה דהני דכתיבי מקמי ציוס ראשון עליה קיימי אצל הדר בתריה כתיב אכתי קשיא מדכתיב ולקחתם דרשינן בהקומץ רבה (מנחות דף סז.) ולקמן בפירקין (דף לד:) דארבעה מינין שבלולב מעכבין זה את זה דבעינן לקיחה תמה ובשילהי פירקין (דף מא:) וצריש לולב וערבה (לקמן ד' מג.) דרשינן נמי מדכתיב ולקחתם לשון רבים שמהא לקיחה לכל אחד ואחד מדלא כתיב ולקחת לשון יחיד כי היכי דדרשינן פרק רבי ישמעאל (מנחות דף סה:) ספירה לכל אחד ואחד מדכתיב וספרתם ואס כן בשאר הימים תיסגי בזמין אחד ובלקיחה של אחד בשביל כולם לכך נראה דהיינו טעמא משום דיוס ראשון דאורייתא בגבולין ושאר יומי דרבנן זכר למקדש כדאיתא צריש לולב וערבה (לקמן דף מד.) הלכך צעיקר הלקיחה כגון ד' מינין ולקיחה לכל אחד תקון בשאר יומי כעין דאורייתא וכן צהדר משום הדור מלוא אצל בחסר ובשאול לא תקון ובגזול פלוגתא דשמעתין דרבי יוחנן סבר דתקון משום מלוא הבאה בעצירה ושמואל סבר דלא תקון דמתוך שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול: משום

לולב יבש פסול. ומפרש בגמרא משום דליתקש לולב לאתרוג דכתיב ביה הדר ולא כמו שפירש הקונטרס משום דכתיב (שמות טו) זה אלי ואנוהו דאין ואנוהו אלא לכתחלה ולא מיפסל צהכי כדמוכח פ"ק (לעיל דף יא:) דלמרי רבנן לולב מלוא לאוגדו משום שגא' זה אלי ואנוהו לא אגדו כשר והאי יבש דהכא אין לפרש כמו יבש דפרק אין מעמידין (ע"ז דף כט:) דתנן החרטנים של נכרים יבשים מותרים ומפרש בגמ' יבשים לאחר שנים עשר חדש דהא אמרינן לקמן (דף לב.) גבי הדס יבש יבשו רוב עליו ונשתייר שם שלשה צדי עלין לחין כשירין אלמא אין היבשות תלוי בשנים עשר חדש אלא יס לומר יבשות דהכא כמו יבשות און צבור דתנן בפרק על אלו מומין (בסורות דף יב.) רבי יוסי בן המסולא אומר יבשה עד שמהא נפרכת בצפורין:

נקטם ראשו. לכאורה מיירי צשני עלין האמנעיים היוצאין מראש השדרה אצל קשיא דבגמרא (דף לב.) קאמר רבי יהושע בן לוי ניטלה המיומת פסול והן אותן העלין האמנעיים והא אפילו בנקטם ראשו פסול כל שכן נטלו לגמרי וצריך לומר דנקטם ראשו מיירי צרוב העלין העליונים אי נמי אצטריך ליה לרבי יהושע בן לוי לאשמעינן ניטלה דסלקא דעתיה דחשיב הדר טפי מנקטם אי נמי ניטלה אחת מן המיומת דבנקטם לא מיפסלה אא"כ נקטמו שניהן:

נפרצו **ע"יו**. צרוב עלין איירי דכתינא בתוספתא (פ"ב) ופי' צקוניטרס שנפרצו מן השדרה שלו ואינן מחוברין אלא

על ידי אגודה משמע שרוצה לומר שנתלשו לגמרי מן השדרה ולא משמע בן בגמ' דלמרינן נפרצו דעבד כי חופיא והעלין שנתלשו מן השדרה הוי מיקרו כדלמרינן בגמרא (דף לו:) אמר רבה לא י' (ליגוד) איניש לולינא בהושענא דמשתיירי הוי והוי חצינא כלומר אם אריך הוא יותר מדאי מן הערבה וצא לקצץ מתחת לא יקצץ בעודו בצאודו דמשתיירי עלי הלולב כשנתלש מן השדרה על ידי הקצינא ומן ההולין עושין חופיא כדלמרינן בהגזול קמא (צ"ב דף יז.) האי מאן דגזל לולינא מחבציה ועבדינהו הוי קני מעיקרא לולינא

והשתא הוי ועבדינהו חופיא קני מעיקרא הוי והשתא חופיא וחלק אותם שכן דרך לעשות חופיא: **קפסין** **ותני לא שגא בי"ט ראשון** **וצי"ט שני**. משמע דדייק מדקמני סתם ולא מפליג ותימה הא אמרינן לקמן (דף לד:) ניקב וחסר כל שהוא פסול אע"ג דצי"ט שני כשר כדלמרינן לקמן (דף לו:) בגמ' דר' חנינא מטביל ביה ופיק ביה ומוקי מתני' צי"ט ראשון ואי דייק מדקמני גזול ולא קמני שאול הא לקמן בסוף הסוגיא דייק רב נחמן בר יצחק הכי אצל הכא (י) לא אסיק אדעתיה ואי משום דקמני גזול דומיא דיבש הכי נמי גבי נקב קמני עלתה חזוית על רובו דמפסיל אף צי"ט שני משום הדר ומייהו צירושלמי משמע קתא דמשום חזוית לא מיפסיל אלא צי"ט ראשון דמסיק עלה רבי יצחק בר נחמן בשם ר' שמואל כל הפסולין אינן פסולין אלא צי"ט ראשון בלבד תמן אמרין רובו מלד אחד חוטמו כרובו והיינו במקום אחד דלמרינן לקמן (דף לה:) גבי חזוית ומייהו אי יוס ראשון דווקא על כרחן הדר הוא ולא מיפסיל אלא משום דחשיב כחסר ולא מסתבר כלל וי"ל דר' חנינא לית ליה האי קפסין ומני כמו שמואל דשמעתין דמוקי מתניתין דגזול צי"ט ראשון ומכשיר צי"ט שני אי נמי צרישא דמשנה שיך לדקדק מדתני סתם ולא מפליג אצל כולהו אחריני אידי דלא מפליג צרישא לא מפליג בספיא ושונה דצריו סתם אף על פי שיש לחלק:

בעינן הדר ויציבא. משמע דפשיטא ליה דבעינן הדר לכולהו יומי ולכס משלכם לא מיתוקם אלא צי"ט ראשון וכן ולקחתם דממעטין מיניה חסר דבעינן לקיחה תמה לא מיפסיל אלא צי"ט ראשון כדקאמרין לקמן בפירקא (דף לו:) ר' חנינא מטביל ביה צי"ט שני ופיק ביה ותימה מאי שגא זה מזה הא כולהו צהדי הדדי כתיבי בחד קרא ולקחתם לכס ציוס הראשון פרי עץ הדר ואי משום דמשמע ליה דהני דכתיבי מקמי ציוס ראשון עליה קיימי אצל הדר בתריה כתיב אכתי קשיא מדכתיב ולקחתם דרשינן בהקומץ רבה (מנחות דף סז.) ולקמן בפירקין (דף לד:) דארבעה מינין שבלולב מעכבין זה את זה דבעינן לקיחה תמה ובשילהי פירקין (דף מא:) וצריש לולב וערבה (לקמן ד' מג.) דרשינן נמי מדכתיב ולקחתם לשון רבים שמהא לקיחה לכל אחד ואחד מדלא כתיב ולקחת לשון יחיד כי היכי דדרשינן פרק רבי ישמעאל (מנחות דף סה:) ספירה לכל אחד ואחד מדכתיב וספרתם ואס כן בשאר הימים תיסגי בזמין אחד ובלקיחה של אחד בשביל כולם לכך נראה דהיינו טעמא משום דיוס ראשון דאורייתא בגבולין ושאר יומי דרבנן זכר למקדש כדאיתא צריש לולב וערבה (לקמן דף מד.) הלכך צעיקר הלקיחה כגון ד' מינין ולקיחה לכל אחד תקון בשאר יומי כעין דאורייתא וכן צהדר משום הדור מלוא אצל בחסר ובשאול לא תקון ובגזול פלוגתא דשמעתין דרבי יוחנן סבר דתקון משום מלוא הבאה בעצירה ושמואל סבר דלא תקון דמתוך שיוצא בשאול יוצא נמי בגזול: משום

רבינו חננאל

ועל ד' דברים ממון בעלי בתים יורד לטמיון, על עושקי שכר שכיר, ועל כובש שכר שכיר, ועל פורק עול מצוארו ונותנו בצואר חבריו, וגסות הרוח כנגד כולן, ופשטוין הן.

לולב **הגזול** **והיבש** **כר**. ואוקימנא

היבש משום דבעינן הדר וליכא. גזול נמי ביום טוב ראשון כתיב לכס, והאי לאו שלכם.